

SELEÇÃO DE ACÓRDÃOS - TCU - PRIMEIRA CÂMARA
JUSTIÇA DO TRABALHO
JUNHO/2023

- **ATA Nº 16/2023 - PRIMEIRA CÂMARA, DE 30/5/2023, PUBLICADA NO DOU EM 12/6/2023**

ACÓRDÃO Nº 4067/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 006.735/2022-3.

Natureza: Embargos de declaração (Aposentadoria).

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.

Embargante: Sandra Sara Soares Pereira (611.312.456-87).

Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros.

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO 1.958/2023-TCU-1ª CÂMARA, QUE NEGOU PROVIMENTO A PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO ALEGADA NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO. INFORMAÇÃO NOVA TRAZIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACERCA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NÃO APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. DEFERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA, A DESPEITO DA MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO, ORDENAR O REGISTRO NOS TERMOS DO ART. 7º, INCISO II, DA RESOLUÇÃO-TCU 353/2023 E MANTER A PARCELA DE QUINTOS IMUNE À ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4069/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 011.617/2022-5.

Natureza: Pedido de reexame (Aposentadoria).

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES.

Interessado: Geraldo Lopes da Silva (140.728.403-78).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE QUINTOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO. PEDIDO DE REEXAME. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REAVALIAÇÃO DA PARCELA DE QUINTOS À LUZ DA DELIBERAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 638.115/CE. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. PROVIMENTO PARCIAL PARA, A DESPEITO DA MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO, ORDENAR O REGISTRO NOS TERMOS DO ART. 7º, INCISO II DA RESOLUÇÃO-TCU 353/2023 E MANTER A PARCELA DE QUINTOS IMUNE À ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4074/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 023.572/2021-3.

Natureza: Embargos de declaração (Aposentadoria).

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.

Embargante: Ieda Maria Saraiva Tavares (490.061.856-04).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO 1.145/2023-TCU-1ª CÂMARA, QUE NEGOU PROVIMENTO A PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO ALEGADA CARACTERIZADA. CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA, A DESPEITO DA MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO, ORDENAR O REGISTRO NOS TERMOS DO ART. 7º, INCISO II DA RESOLUÇÃO-TCU 353/2023 E MANTER A PARCELA DE QUINTOS IMUNE À ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4102/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 023.832/2021-5

Natureza: Pedido de reexame (em Aposentadoria)

Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS

Interessada: Miriam Marroni (389.846.520-91)

Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (OAB-RS 33.779)

SUMÁRIO: PEDIDO DE REEXAME. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.624/1998. ATO JULGADO ILEGAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONHECIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 638.115/STF. RESOLUÇÃO TCU 353/2023. PROVIMENTO PARCIAL. REGISTRO EXCEPCIONAL DO ATO.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4114/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 008.108/2022-6

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Interessada: Elizabeth Maretto Federici, CPF 000.995.647-69.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. ATO ENCAMINHADO AO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REGISTRO TÁCITO. REVISÃO DE OFÍCIO.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4129/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 002.775/2022-0.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Interessada: Sueli Romera Cassettari, CPF 039.587.638-98.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4132/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 004.958/2022-5.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Superior do Trabalho.

Interessada: Aparecida Francisca dos Santos Souza, CPF 296.557.141-87.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DA VANTAGEM DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EM PERÍODOS POSTERIORES A 8/4/1998, COM ARRIMO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SUBSISTÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA INCORPORADA NOS TERMOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DO RE 638.115. CÔMPUTO IRREGULAR DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ANUÊNIOS. PAGAMENTO A MAIOR. ILEGALIDADE DO ATO E NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4138/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 011.624/2022-1

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Interessada: Monica de Oliveira Jurgensen, CPF 137.984.858-01.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4139/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 011.827/2022-0.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.

Interessada: Celma Regina da Silva, CPF 575.459.019-91.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4140/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 021.961/2022-0.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.

Interessada: Renata Jorge Rosa, CPF 440.819.799-87.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS POR OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL, CUMULADOS COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA, CRIADA PELA LEI 11.416/2006. IMPOSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA FUNÇÃO INCORPORADA NO EXERCÍCIO DO CARGO. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4141/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 002.779/2022-6

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Interessado: Ari Cotarelli, CPF 016.038.318-86.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4142/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 020.378/2022-0.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Interessada: Maria Regina Buganeme, CPF 127.378.792-72.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4143/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 030.983/2022-3

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.

Interessada: Bettania Pereira Nobrega Morato, CPF 313.826.301-15.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4147/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 021.958/2022-0

Natureza: Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.

Interessada: Gilda de Fátima Silva Cavalcante (520.410.507-72).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. ATO INICIAL. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO ABSORÇÃO DE PARCELA COMPENSATÓRIA POR REAJUSTES NA REMUNERAÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RESIDUAL DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE DÉCIMO. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE DA CONCESSÃO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4150/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 002.678/2023-3

Natureza: Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

Interessado: Celso Simões (211.339.561-49).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. ATRIBUIÇÃO EM EXCESSO DE ANUÊNIOS, DECORRENTE DO CÔMPUTO DE TEMPOS DESCONTÍNUOS DE SERVIÇO PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DE “QUINTOS/DÉCIMOS” DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDAS POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. INCIDÊNCIA, NO TOCANTE AOS “QUINTOS”, DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4151/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 002.746/2023-9

Natureza: Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Interessada: Roseli Maria Pereira (299.378.929-53).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DE “QUINTOS/DÉCIMOS” DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDAS POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4155/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 005.714/2023-0

Natureza(s): Aposentadoria

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA

Interessada: Marinalva Santos Vilas Boas (144.574.825-87).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM RELATIVA A “QUINTOS” EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA VANTAGEM TIDA POR ILEGAL EM PARCELA COMPENSATÓRIA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO JURISDICIONADO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. ABSORÇÃO DA PARCELA COMPENSATÓRIA PELO REAJUSTE CONCEDIDO POR MEIO DA LEI 14.523/2023. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4158/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 005.778/2023-9

Natureza(s): Aposentadoria

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS

Interessada: Giselle Belloc Valente (499.570.660-72).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM RELATIVA A “QUINTOS” EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA VANTAGEM TIDA POR ILEGAL EM PARCELA COMPENSATÓRIA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO JURISDICIONADO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE ABSORÇÃO DA PARCELA COMPENSATÓRIA PELO REAJUSTE CONCEDIDO POR MEIO DA LEI 14.523/2023. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DAS PARCELAS PERCEBIDAS INDEVIDAMENTE PELA INTERESSADA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4160/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 007.171/2023-4

Natureza: Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

Interessada: Erica Jaqueline de Lima Toledo (806.859.431-00).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, DE “QUINTOS/DÉCIMOS” DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDAS POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115. REGISTRO DO ATO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 7º, INCISO II, DA RESOLUÇÃO 353/2023.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4165/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 015.710/2022-0

Natureza: Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Interessada: Adelina Carlos Machado (303.160.901-82).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, DE “QUINTOS/DÉCIMOS” DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDAS POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115. REGISTRO DO ATO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 7º, INCISO II, DA RESOLUÇÃO 353/2023.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

- **ATA Nº 17/2023 - PRIMEIRA CÂMARA, DE 6/6/2023, PUBLICADA NO DOU EM 14/6/2023**

ACÓRDÃO Nº 4371/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 007.535/2023-6

Natureza: Pensão Civil.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.

Interessada: Rita Chaves Meira Miranda (010.461.235-56).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO CIVIL. PAGAMENTO CONCOMITANTE DAS VANTAGENS OPÇÃO E QUINTOS NOS PROVENTOS. HIPÓTESE VEDADA PELO ART. 193, § 2º, DA LEI 8.112/1990. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE TRIBUNAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE AS DUAS VANTAGENS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4373/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 010.318/2022-4

Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria).

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ.

Recorrente: Cláudia Livramento Oliveira Costa (767.441.327-68).

Interessada: Cláudia Livramento Oliveira Costa (767.441.327-68).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS OU DÉCIMOS DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDAS APÓS 8/4/1998. DETERMINAÇÃO QUE RESPEITA A MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE FEITA PELO STF. ILEGALIDADE. PEDIDO DE REEXAME. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO PROVIMENTO.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4378/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 013.715/2022-4

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Interessado: Jean Hugues Alfred Roger Van Eyl, CPF 477.789.208-59.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4381/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 029.703/2022-0

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

Interessada: Valeria Magron Nunes, CPF 497.156.749-68.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4382/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 029.709/2022-9

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

Interessada: Suzeli Maria Idalgo Becegato, CPF 523.615.949-00.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4383/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 030.995/2022-1

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

Interessada: Iselma Maria de Souza Rodrigues, CPF 460.289.784-34.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4386/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 006.558/2022-4

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Interessada: Vanise Krindges Marques, CPF 454.876.500-04.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4393/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 012.400/2022-0.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

Interessado: José de Arimatéia Palmeira Gomes, CPF 485.998.917-15.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. LEGALIDADE E REGISTRO DE UM ATO. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS DO OUTRO ATO, DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE E EXCEPCIONAL CONCESSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO. ESCLARECIMENTOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

- **ATA Nº 18/2023 - PRIMEIRA CÂMARA, DE 13/6/2023, PUBLICADA NO DOU EM 20/6/2023**

ACÓRDÃO Nº 4630/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 009.101/2023-3

Natureza: Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Interessado: Walter de Souza dos Santos (162.705.415-49).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS, EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115, DE PARCELA COMPENSATÓRIA REFERENTE A “QUINTOS” DE FUNÇÃO COMISSIONADA EXERCIDA POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. ESCLARECIMENTO À ORIGEM.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4633/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 009.140/2023-9

Natureza(s): Aposentadoria

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO

Interessado: Iran Roseo dos Santos (220.640.282-34).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM RELATIVA A “QUINTOS” EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DA VANTAGEM TIDA POR ILEGAL EM PARCELA COMPENSATÓRIA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO JURISDICIONADO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DE ABSORÇÃO DA PARCELA COMPENSATÓRIA PELO REAJUSTE CONCEDIDO POR MEIO DA LEI 14.523/2023. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DAS PARCELAS PERCEBIDAS INDEVIDAMENTE PELO INTERESSADO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4640/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 019.245/2022-0

Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES

Interessada: Cristina Rocha de Souza Santos (734.640.907-87).

Representação legal: não há

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO DE “QUINTOS”, NOS PROVENTOS, DEVIDO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998. NEGATIVA DE REGISTRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4671/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 012.370/2022-3.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.

Interessada: Luciane Medeiros Della Rocca (671.362.309-34).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. VANTAGEM DE QUINTOS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. INCORPORAÇÃO AMPARADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A INTERESSADA INTEGRAVA A RELAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO 2004.34.0048565-0. ILEGALIDADE. MODULAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRECIADOS NO ÂMBITO DO RE 638.115/CE. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4678/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE VI – Primeira Câmara.

TC 008.357/2023-4

Natureza: Representação.

Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.

Representação legal: David Antonio Augusto Nogueira (OAB-CE 17.003).

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. TRT-2ª REGIÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRAZO LEGAL PARA A ABERTURA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS LICITANTES. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO FISCALIZATÓRIA DESTE TCU. CIÊNCIA À UNIDADE JURISDICIONADA PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DE SUA ALÇADA E ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA POSTERIOR CONTROLE. ARQUIVAMENTO.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

- **ATA Nº 19/2023 - PRIMEIRA CÂMARA, DE 20/6/2023, PUBLICADA NO DOU EM 27/6/2023**

ACÓRDÃO Nº 4942/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 028.101/2022-7

Natureza: Aposentadoria

Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ

Interessada: Geisa Maria Barbosa Gontijo (300.001.307-53)

SUMÁRIO: ATO DE ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA VANTAGEM DO ART. 190 DA LEI 8.112/1990. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE “QUINTOS” COM A PARCELA “OPÇÃO”. CORRELAÇÃO DE FUNÇÕES QUE ORIGINARAM “QUINTOS” RESPALDADA NA LEI 11.758/2008. IMPOSSIBILIDADE DE SE ASSEGURAR NOVA MELHORIA SEM PROCEDER À CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE VERIFICADA. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4950/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 002.768/2023-2

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Interessada: Maria Angela Rodeguero, CPF 074.145.578-12.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. APRESENTAÇÃO DUPLICADA DE ATO JÁ ANTERIORMENTE INSERIDO NA BASE DO E-PESSOAL. ATO ANTERIOR JÁ OBJETO DE APRECIACÃO PELO TRIBUNAL. EXCLUSÃO POR DUPLICIDADE DO NOVO ATO. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4955/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 010.843/2022-1

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Interessado: Edson Alves Pereira, CPF 012.402.038-02.

Representação legal: não há.

Sumário: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE “QUINTOS/DÉCIMOS” DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS NO PERÍODO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM “OPÇÃO”, SEM QUE O INTERESSADO HAJA CUMPRIDO REQUISITOS PARA TANTO E AINDA CUMULATIVAMENTE COM “QUINTOS/DÉCIMOS”. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4956/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 021.882/2022-3.

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

Interessada: Cristina Kopp Battistella, CPF 016.504.389-07.

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4957/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara

TC 029.622/2022-0

Natureza: Aposentadoria.

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

Interessada: Alaídis de Jesus, CPF 620.843.807-15.

Representação legal: não há.

Sumário: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS NO INTERREGNO DE 8/4/1998 A 4/9/2001. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL NOS CASOS CONCRETOS PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR A MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFERIDA NO JULGAMENTO DO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)

ACÓRDÃO Nº 4978/2023 – TCU – PRIMEIRA CÂMARA

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara

TC 007.142/2023-4

Natureza(s): Aposentadoria

Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP

Interessada: Elba Rubio Farhat Neves (001.624.568-75).

Representação legal: não há.

SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM RELATIVA A “QUINTOS” EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA VANTAGEM EM PARCELA COMPENSATÓRIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.

[ACESSO AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO](#)